



Nr. 114 Der Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern Frick. 1. Juli 1937

R 43 II/450a, Bl. 161 Schnellbrief, Reinkonzept

Beginn:

Beginn:

Persönlich!

Betrifft: Verordnung über die Ausbildung für den höheren Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung vom 29. Juni 1937. Zum Schreiben vom 25. Juni 1937 – Nr. II D 2336/37 –.

Sehr verehrter Herr Reichsminister!

Gegen den von Ihnen mit dem Ziele zur Verabschiedung durch das Reichskabinett seinerzeit vorgelegten Entwurf eines Gesetzes über Ausbildung und Laufbahn für den höheren Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung¹ war durch den Stellvertreter des Führers Widerspruch erhoben worden², so daß davon abgesehen werden mußte, den Gesetzentwurf in der Kabinettsitzung vom 23. Juni ds. Js. zur Erörterung zu stellen. Durch Ihr Schreiben vom 25. Juni ds. Js., das am 29. Juni in der Reichskanzlei eingegangen und mir am 30. Juni vorgelegt worden ist, teilten Sie mit, daß Sie den Gesetzentwurf zurückzögen, weil Sie die Ausbildung für den höheren Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung nunmehr im Verordnungswege regeln würden³. Noch bevor es mir möglich war, dem Führer über diese von Ihnen beabsichtigte Maßnahme Vortrag zu halten, wurde die von Ihnen in Aussicht gestellte Verordnung bereits unter dem 29. Juni in dem am 30. Juni erschienenen Reichsgesetzblatt verkündet⁴. Dem Führer, dem ich erst heute Vortrag halten konnte, war es auf diese Weise nicht möglich, zu dem Inhalt Ihrer Verordnung Stellung zu nehmen. Wenn eine Stellungnahme des Führers zum Erlaß einer Verordnung, für die die Zuständigkeit eines oder mehrerer Reichsminister gegeben ist, im allgemeinen auch nicht nötig ist, so erscheint es doch – wie im vorliegenden Falle – für den zuständigen Reichsminister unbedingt erforderlich, die Stellungnahme des Führers zu einer Verordnung einzuholen, deren Inhalt ursprünglich durch ein Gesetz geregelt werden sollte. Denn im Gesetzgebungsverfahren war die Stellungnahme des Führers bis zur Herbeiführung eines Beschlusses der Reichsregierung und darüber hinaus bis zur Unterschrift des Gesetzes durch den Führer vorbehalten. Eine solche Stellungnahme war im vorliegenden Falle auch in Aussicht genommen, weil der Führer mit der beabsichtigten Regelung als solcher nicht einverstanden war. Dadurch, daß der Gesetzentwurf, gegen den ein Widerspruch vorlag, zurückgezogen wurde, die zu treffende Anordnung aber gleichzeitig im Verordnungswege getroffen wurde, ist der Führer der Möglichkeit einer Stellungnahme beraubt worden. Der Führer hat daher heute angeordnet, daß Sie, Herr Reichsminister, die erlassene Verordnung umgehend wieder aufheben. Ich bitte ergebenst, dies zu tun und dem Führer zu meinen Händen zu berichten⁵.

¹ KabVorl. des RIM vom 12. 4. 1937; s. Dok. Nr. 73. Zum Vorhaben allgemein: CAPLAN, Government, S. 186f.

² Mit Schreiben an den RIM vom 16. 4. 1937; s. Dok. Nr. 73 Anm. 10.

³ R 43 II/450a, Bl. 159; s. ebd.

⁴ RGBl. I S. 666. Die VO deckte sich materiell weitgehend mit der KabVorl. vom Apr. 1937. DNB-Meldung und Pressenotiz zu ihrer Verkündung s. R 43 II/450a, Bl. 10f., 160.

⁵ Lammers suchte Frick am 11. 7. 1937 während seines Urlaubs in Kempfenhausen am Starnberger See auf und erfuhr dort, daß der RIM „die Verordnung zwar nicht aufgehoben, ihre Inkraftsetzung aber gehemmt“ habe. Frick wünschte alsbaldigen Vortrag bei Hitler. Lammers trug diesen Sachstand am 20. 7. und neuerlich am 10. 8. Hitler vor, ohne daß dieser sich zur Ansetzung eines

Abschrift dieses Schreibens habe ich dem Herrn Reichsminister der Finanzen übersandt.
[...]⁶

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
L[ammers]

Termins entschloß; unten FV 333*, 361*. Erst während des Nürnberger Parteitags konnte Frick die Angelegenheit zur Sprache bringen, er hielt darüber fest: „Am 6. 9. 37 hatte ich im Deutschen Hof in Nürnberg Gelegenheit, mit dem Führer über die von ihm verlangte Aufhebung der Verordnung zu sprechen. Ich klärte den Führer dahin auf, daß die V[erordnung] nur die Anforderungen fixiere, die künftig an die werdenden Verwaltungsjuristen gestellt werden, die heute zum großen Teil noch eine fast reine Justizausbildung genossen. Der Führer hatte dagegen keine Bedenken, nur wollte er *kein Monopol* der Verwaltungsjuristen für die Stellen der Verwaltung. Ich sagte, schon heute sei das nicht der Fall, am gegenwärtigen Zustand ändere die V. in dieser Beziehung gar nichts. Der betr. Paragraph des ursprünglichen Gesetzentwurfs sei in die V. nicht übernommen. – Der Führer hatte danach keine Bedenken mehr gegen den weiteren Vollzug der V.“ Abschrift dieser Notiz übergab Frick am 7. 9. 1937 an Lammers, womit für diesen die Sache erledigt war; R 43 II/450a, Bl. 180f.; s. NELIBA, Frick, S. 278. Entwurf einer 1. Durchführungs- und Überleitungsvorschrift zu der VO: R 43 II/450a, Bl. 186–202. Fortgang s. CAPLAN, Government, S. 280–294.

⁶ Abschrift für RFM als Mitzeichner der VO.

Zitierhinweis

Nr. 114 Der Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern Frick. 1. Juli 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d114>